P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS REPNA GUSTIANA BIN NANA SUMARNA**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kondang RT.002 RW.011 Desa Sukalilah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2026 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/III/Res.4.2/2026/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2026;

Terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 April 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026

Terdakwa didampingi oleh Advokat Sdr. Asep Saeful Hayat, S.H., Dkk, Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Garut, yang beralamat kantor di Jalan Pataruman Gg. Sukasari I No. 25, Kp. Pedes, RT003, RW001, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Garut, selaku Penasihat Hukum, untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi Terdakwa tersebut selama proses pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Garut pada hari sidang yang telah ditetapkan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 145/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh hari) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   a) 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut lakban warna coklat.
   b) 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening bergaris biru dibalut lakban fragile warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) 1 (satu) buah timbangan digital.
d) 1 (satu) buah lakban fragile warna putih.
e) 1 (satu) buah lakban warna coklat.
f) 1 (satu) perangkat alat hisap bong.
g) 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
h) 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok.
i) 1 (satu) pack plastik klip bening.
j) 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru.
k) 1 (satu) buah gunting.
l) 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih.
m) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.

Barang bukti (a) s/d (m) dirampas untuk dimusnahkan.

n) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F7 Warna hitam Imei 1: 869050033970935 Imei 2: 869050033970927.

Barang bukti (n) dirampas untuk negara.

o) 1 (satu) lembar screenshoot Whatsapp
p) 1 (satu) lembar screenshoot Instagram.

Barang bukti (o) dan (p) tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA BIN NANA SUMARNA, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2026, bertempat di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan, menyampaikan informasi bahwa di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sering terjadi transaksi narkotika diduga jenis sabu-sabu, lalu kemudian Tim Satnarkoba yang terdiri dari saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya, dan saksi Wildan Adam, melakukan penyelidikan kedaerah dimaksud, dan pada saat tiba dilokasi sekitar jam 21.20 Wib Tim Satnarkoba Polres Garut melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bernama Agus Repna Gustiana di daerah Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sedang berada dirumahnya, pada saat saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya dan saksi Wildan Adam mengamankan terdakwa Agus Repna Gustiana ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira jam 17.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan Sdr. ROYNALDO mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 04.30 Wib terdakwa berangkat ke Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur menggunakan kendaraan Bis Primajasa, setelah sampai sekira jam 09.00 Wib terdakwa menunggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. ROYNALDO, kemudian sekira jam 10.51 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu karena narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman Lalamove, kemudian sekira jam 13.43 Wib ada driver Lalamove yang tidak ketahui identitasnya menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa driver tersebut sudah ada didepan pintu terminal, kemudian driver tersebut menyerahkan 1 (satu) buah dus yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima, setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya jam 19.40 terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO menggunakan fitur video call (VC) dan terdakwa membuka 1 (satu) buah dus tersebut dan didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas makanan yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan beratnya 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ROYNALDO mengatakan narkotika jenis sabunya segitu dulu, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu ukuran S dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut masih ada sisa sedikit dan terdakwa langsung mengkonsumsinya, setelah selesai mengkonsumsi sekira jam 20.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Zangi dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke Jl. Burujul Kec. Limbangan Kab. Garut, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran S dan 6 (enam) paket ukuran M kedalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang akan ditempelkan di Kec. Limbangan, kemudian sekira jam 20.05 Wib terdakwa berangkat ke daerah Kec. Limbangan Kab. Garut, sambil terdakwa berjalan dari rumah ke Jalan Raya terdakwa menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran S di sekitar Jl. Sukamerang – Keresek Kec. Cibatu, setelah selesai terdakwa berangkat ke Jl. Burujul Kec. Limbangan tersebut, setelah sampai sekira jam 20.20 Wib terdakwa menyimpan atau menempelkan 1 (satu) buah kantong kresek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu di bawah pohon pisang tetapi terdakwa tidak membuat atau memfoto karena terdakwa sudah ada seseorang yang sedang menunggu, setelah itu terdakwa pulang ketika sedang diperjalanan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang kemudian terdakwa namai dengan nama Single Fighter dan menanyakan ini paketan narkotika jenis sabu-nya disimpan atau ditempelkan didaerah Kec. Cibatu atau Kec. Limbangan kemudian terdakwa mengatakan bebas saja, sesampainya dirumah sekira jam 21.20 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara percuma, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ROYNALDO.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1744/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Plt. KABIDNARKOBAFOR Sunhot P. Silalahi. S.I.K., M.M. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna berupa:

1) 4 (empat) bungkus lakban warna coklat masing - masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8476 gram, diberi nomor barang bukti 1873 / 2026 / NF.

2) 3 (tiga) bungkus lakban warna putih “fragile” masing – masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3418 gram, diberi nomor barang bukti 1874 / 2026 / NF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1873/2026/NF dan 1874/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA BIN NANA SUMARNA, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2026, bertempat di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan, menyampaikan informasi bahwa di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sering terjadi transaksi narkotika diduga jenis sabu-sabu, lalu kemudian Tim Satnarkoba yang terdiri dari saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya, dan saksi Wildan Adam, melakukan penyelidikan kedaerah dimaksud, dan pada saat tiba dilokasi sekitar jam 21.20 Wib Tim Satnarkoba Polres Garut melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bernama Agus Repna Gustiana di daerah Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sedang berada dirumahnya, pada saat saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya dan saksi Adam mengamankan terdakwa Agus Repna Gustiana ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1744/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Plt. KABIDNARKOBAFOR Sunhot P. Silalahi. S.I.K., M.M. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna berupa:

1) 4 (empat) bungkus lakban warna coklat masing - masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8476 gram, diberi nomor barang bukti 1873 / 2026 / NF.

2) 3 (tiga) bungkus lakban warna putih “fragile” masing – masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3418 gram, diberi nomor barang bukti 1874 / 2026 / NF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1873/2026/NF dan 1874/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi RISWANTO, S.H. Bin IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA tersebut bersama rekan saksi yang bernama saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Kp. Lapang Rt. 004 Rw. 003 Desa. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan Sdr. ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Kp. Cicapar Kidul Rt. 001 Rw. 005 Desa. Leles Kec. Leles Kab. Garut.
- Bahwa Saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, selalu ada transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2026 sekira pukul 21.20 Wib saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ROYNALDO tetapi ia tidak mendapatkannya secara langsung, melainkan dengan diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 13.42 Wib di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur, yang diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut.
   - Bahwa saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA tersebut bersama rekan saksi yang bernama saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Kp. Lapang Rt. 004 Rw. 003 Desa. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan Sdr. ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Kp. Cicapar Kidul Rt. 001 Rw. 005 Desa. Leles Kec. Leles Kab. Garut.
   - Bahwa Saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Kp. Kondang Wetan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, selalu ada transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2026 sekira pukul 21.20 Wib saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ROYNALDO tetapi ia tidak mendapatkannya secara langsung, melainkan dengan diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 13.42 Wib di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur, yang diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA tersebut bersama rekan saksi yang bernama saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Kp. Lapang Rt. 004 Rw. 003 Desa. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan Sdr. ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Kp. Cicapar Kidul Rt. 001 Rw. 005 Desa. Leles Kec. Leles Kab. Garut.
- Bahwa Saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, selalu ada transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2026 sekira pukul 21.20 Wib saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ROYNALDO tetapi ia tidak mendapatkannya secara langsung, melainkan dengan diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 13.42 Wib di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur, yang diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan tersebut dan yang pertama terdakwa juga mendapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roynaldo dengan cara dikirim melalui LALAMOVE dan janjian di daerah Jakarta.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib dirumah terdakwa di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa baru sampai rumah, serta terdakwa diamankan sendirian.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur rumah terdakwa.

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih merupakan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada diri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti paketan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ROYNALDO tetapi terdakwa tidak mendapatkannya secara langsung, melainkan dengan diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 13.42 Wib di Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur, yang diantarkan melalui jasa kirim barang Lalamove.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira jam 17.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berminat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan Sdr. ROYNALDO mengiyakannya, kemudian Sdr. ROYNALDO menanyakan mau berangkat mengambil narkotika jenis sabu ke Jakarta nya kapan dan terdakwa mengatakan besok subuh saja dan Sdr. ROYNALDO mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04.30 Wib terdakwa berangkat ke Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur menggunakan kendaraan Bis Primajasa, ketika sedang diperjalanan terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berangkat, setelah sampai sekira jam 09.00 Wib terdakwa menunggu Sdr. ROYNALDO mengabari sehubungan Sdr. ROYNALDO tidak aktif, kemudian sekira jam 10.51 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu sehubungan narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman lalamove dan terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 13.43 Wib ada driver lalamove yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa driver tersebut sudah ada didepan pintu terminal dan terdakwa mengiyakannya, kemudian driver tersebut menyerahkan 1 (satu) buah dus yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima, setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa setelahnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO tersebut terdakwa pulang kerumah, setelah sampai sekira jam 19.40 terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO menggunakan fitur video call (VC) dan terdakwa membuka 1 (satu) buah dus tersebut dan didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas makanan yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan beratnya 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ROYNALDO mengatakan narkotika jenis sabunya segitu dulu, perlu terdakwa jelaskan bahwa Sdr. ROYNALDO tidak menyebutkan harganya berapa sehubungan sebelumnya terdakwa dan Sdr. ROYNALDO pernah bertransaksi narkotika jenis sabu dan harganya Rp. 770.000,- (tujuh ratus rujuh puluh ribu rupiah) per – 1 (satu) gram sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa harga narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram yang terdakwa terima harganya Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa selesai menghubungi Sdr. ROYNALDO melalui fitur video call (VC) kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu ukuran S dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut masih ada sisa sedikit dan terdakwa langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengkonsumsinya, setelah selesai mengkonsumsi sekira jam 20.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Zangi dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke Jl. Burujul Kec. Limbangan Kab. Garut tetapi Sdr. ROYNALDO tidak menyuruh terdakwa secara rinci berapa banyak narkotika jenis sabu yang akan terdakwa simpan atau tempelkan di Jl. Burujul Kec. Limbangan tersebut dan terdakwa mengiyakannya, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran S dan 6 (enam) paket ukuran M kedalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang akan ditempelkan di Kec. Limbangan, kemudian sekira jam 20.05 Wib terdakwa berangkat ke daerah Kec. Limbangan Kab. Garut, sambil terdakwa berjalan dari rumah ke Jalan Raya terdakwa menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran S di sekitar Jl. Sukamerang – Keresek Kec. Cibatu, setelah selesai terdakwa berangkat ke Jl. Burujul Kec. Limbangan tersebut, setelah sampai sekira jam 20.20 Wib terdakwa menyimpan atau menempelkan 1 (satu) buah kantong kresek warna yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke bawah pohon pisang tetapi terdakwa tidak membuat atau memfoto sehubungan terdakwa melihat bahwa sudah ada seseorang yang sedang menunggu, setelah itu terdakwa pulang ketika sedang diperjalanan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang kemudian terdakwa namai dengan nama Single Fighter dan menanyakan ini paketan narkotika jenis sabu nya disimpan atau ditempelkan didaerah Kec. Cibatu atau Kec. Limbangan kemudian terdakwa mengatakan bebas saja, sesampainya dirumah sekira jam 21.20 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO untuk terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Oktober 2025 ukuran 5 (lima) gram, yang kedua pada bulan Januari 2026 ukukuran 5 (lima) gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 ukuran 5 (lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu milik Sdr. ROYNALDO tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran S yang sebelumnya terdakwa simpan atau tempelkan.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. YUSUF, dan untuk 2 (dua) paket sisanya terdakwa tidak mengetahui identitas pembelinya.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan disuatu tempat kemudian terdakwa foto, setelah itu foto tersebut terdakwa berikan keterangan, kemudian apabila ada yang menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan Aplikasi Instagram untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa suruh untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Dana a.n. AGUS milik terdakwa, apabila pembeli tersebut sudah mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, terdakwa mengirimkan foto yang sudah diberikan keterangan dan lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) – Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi secara cuma – Cuma.
- Bahwa dalam menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dibantu oleh Sdr. ROYNALDO dengan cara membantu menyimpan atau menempelkan narkotika jenis sabu tersebut tetapi Sdr. ROYNALDO tidak membantu terdakwa secara langsung melainkan melalui orang lain yang tidak terdakwa ketahui identitasnya.
- Bahwa ukuran S tersebut beratnya 0,12 (nol koma dua belas) gram, ukuran M beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan ukuran 5 (lima) gram beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. ROYNALDO karena terdakwa menganggapnya bawha paketan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan atau tempelkan di Jl. Burujul Kec. Limbangan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pembayaran untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ROYNALDO tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, mengedarkan narkotika diduga jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a) 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut lakban warna coklat.

b) 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening bergaris biru dibalut lakban fragile warna putih.

c) 1 (satu) buah timbangan digital

d) 1 (satu) buah lakban fragile warna putih

e) 1 (satu) buah lakban warna coklat

f) 1 (satu) perangkat alat hisap bong

g) 1 (satu) buah korek api gas warna merah

h) 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok

i) 1 (satu) pack plastik klip bening

j) 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru

k) 1 (satu) buah gunting

l) 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih

m) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam

n) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F7 Warna hitam Imei 1: 869050033970935 Imei 2: 869050033970927

o) 1 (satu) lembar screenshoot Whatsapp

p) 1 (satu) lembar screenshoot Instagram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1744/ NNF/2026

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Plt. KABIDNARKOBAFOR Sunhot P. Silalahi. S.I.K., M.M. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna berupa:

1) 4 (empat) bungkus lakban warna coklat masing - masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8476 gram, diberi nomor barang bukti 1873 / 2026 / NF.

2) 3 (tiga) bungkus lakban warna putih “fragile” masing – masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3418 gram, diberi nomor barang bukti 1874 / 2026 / NF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1873/2026/NF dan 1874/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA BIN NANA SUMARNA, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib, bertempat di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan, menyampaikan informasi bahwa di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sering terjadi transaksi narkotika diduga jenis sabu-sabu, lalu kemudian Tim Satnarkoba yang terdiri dari saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya, dan saksi Wildan Adam, melakukan penyelidikan kedaerah dimaksud, dan pada saat tiba dilokasi sekitar jam 21.20 Wib Tim Satnarkoba Polres Garut melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bernama Agus Repna Gustiana di daerah Kp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sedang berada dirumahnya, pada saat saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya dan saksi Wildan Adam mengamankan terdakwa Agus Repna Gustiana ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira jam 17.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan Sdr. ROYNALDO mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 04.30 Wib terdakwa berangkat ke Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur menggunakan kendaraan Bis Primajasa, setelah sampai sekira jam 09.00 Wib terdakwa menunggu Sdr. ROYNALDO, kemudian sekira jam 10.51 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu karena narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman Lalamove, kemudian sekira jam 13.43 Wib ada driver Lalamove yang tidak ketahui identitasnya menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa driver tersebut sudah ada didepan pintu terminal, kemudian driver tersebut menyerahkan 1 (satu) buah dus yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima, setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya jam 19.40 terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO menggunakan fitur video call (VC) dan terdakwa membuka 1 (satu) buah dus tersebut dan didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas makanan yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menimbang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan beratnya 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ROYNALDO mengatakan narkotika jenis sabunya segitu dulu, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu ukuran S dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut masih ada sisa sedikit dan terdakwa langsung mengkonsumsinya, setelah selesai mengkonsumsi sekira jam 20.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Zangi dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke Jl. Burujul Kec. Limbangan Kab. Garut, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran S dan 6 (enam) paket ukuran M kedalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang akan ditempelkan di Kec. Limbangan, kemudian sekira jam 20.05 Wib terdakwa berangkat ke daerah Kec. Limbangan Kab. Garut, sambil terdakwa berjalan dari rumah ke Jalan Raya terdakwa menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran S di sekitar Jl. Sukamerang – Keresek Kec. Cibatu, setelah selesai terdakwa berangkat ke Jl. Burujul Kec. Limbangan tersebut, setelah sampai sekira jam 20.20 Wib terdakwa menyimpan atau menempelkan 1 (satu) buah kantong kresek warna yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu di bawah pohon pisang tetapi terdakwa tidak membuat atau memfoto karena terdakwa sudah ada seseorang yang sedang menunggu, setelah itu terdakwa pulang ketika sedang diperjalanan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang kemudian terdakwa namai dengan nama Single Fighter dan menanyakan ini paketan narkotika jenis sabu-nya disimpan atau ditempelkan didaerah Kec. Cibatu atau Kec. Limbangan kemudian terdakwa mengatakan bebas saja, sesampainya dirumah sekira jam 21.20 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara percuma, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ROYNALDO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1744/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Plt. KABIDNARKOBAFOR Sunhot P. Silalahi. S.I.K., M.M. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna berupa:

  1) 4 (empat) bungkus lakban warna coklat masing - masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8476 gram, diberi nomor barang bukti 1873 / 2026 / NF.

  2) 3 (tiga) bungkus lakban warna putih “fragile” masing – masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3418 gram, diberi nomor barang bukti 1874 / 2026 / NF.

  Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1873/2026/NF dan 1874/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana(kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AGUS REPNA GUSTIANA BIN NANA SUMARNA, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar jam 21.20 Wib, bertempat di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan, menyampaikan informasi bahwa di Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sering terjadi transaksi narkotika diduga jenis sabu-sabu, lalu kemudian Tim Satnarkoba yang terdiri dari saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya, dan saksi Wildan Adam, melakukan penyelidikan kedaerah dimaksud, dan pada saat tiba dilokasi sekitar jam 21.20 Wib Tim Satnarkoba Polres Garut melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bernama Agus Repna Gustiana di daerah Kp. Kondang Wetan Rt.01 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut sedang berada dirumahnya, pada saat saksi Riswanto, saksi Ilham Mulya Prasetya dan saksi Wildan Adam mengamankan terdakwa Agus Repna Gustiana ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah lakban warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih yang tergeletak di Dapur.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROYNALDO (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira jam 17.00 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan Sdr. ROYNALDO mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira jam 04.30 Wib terdakwa berangkat ke Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur menggunakan kendaraan Bis Primajasa, setelah sampai sekira jam 09.00 Wib terdakwa menunggu Sdr. ROYNALDO, kemudian sekira jam 10.51 Wib Sdr. ROYNALDO menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu karena narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman Lalamove, kemudian sekira jam 13.43 Wib ada driver Lalamove yang tidak ketahui identitasnya menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa driver tersebut sudah ada didepan pintu terminal, kemudian driver tersebut menyerahkan 1 (satu) buah dus yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima, setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya jam 19.40 terdakwa menghubungi Sdr. ROYNALDO menggunakan fitur video call (VC) dan terdakwa membuka 1 (satu) buah dus tersebut dan didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas makanan yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan beratnya 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ROYNALDO mengatakan narkotika jenis sabunya segitu dulu, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu ukuran S dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut masih ada sisa sedikit dan terdakwa langsung mengkonsumsinya, setelah selesai mengkonsumsi sekira jam 20.00 Wib Sdr. ROYNALDO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Zangi dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke Jl. Burujul Kec. Limbangan Kab. Garut, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran S dan 6 (enam) paket ukuran M kedalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang akan ditempelkan di Kec. Limbangan, kemudian sekira jam 20.05 Wib terdakwa berangkat ke daerah Kec. Limbangan Kab. Garut, sambil terdakwa berjalan dari rumah ke Jalan Raya terdakwa menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran S di sekitar Jl. Sukamerang – Keresek Kec. Cibatu, setelah selesai terdakwa berangkat ke Jl. Burujul Kec. Limbangan tersebut, setelah sampai sekira jam 20.20 Wib terdakwa menyimpan atau menempelkan 1 (satu) buah kantong kresek warna yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu di bawah pohon pisang tetapi terdakwa tidak membuat atau memfoto karena terdakwa sudah ada seseorang yang sedang menunggu, setelah itu terdakwa pulang ketika sedang diperjalanan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang kemudian terdakwa namai dengan nama Single Fighter dan menanyakan ini paketan narkotika jenis sabu-nya disimpan atau ditempelkan didaerah Kec. Cibatu atau Kec. Limbangan kemudian terdakwa mengatakan bebas saja, sesampainya dirumah sekira jam 21.20 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara percuma, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ROYNALDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1744/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Plt. KABIDNARKOBAFOR Sunhot P. Silalahi. S.I.K., M.M. Kombes Pol NRP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna berupa:

1) 4 (empat) bungkus lakban warna coklat masing - masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8476 gram, diberi nomor barang bukti 1873 / 2026 / NF.

2) 3 (tiga) bungkus lakban warna putih “fragile” masing – masing berisi 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3418 gram, diberi nomor barang bukti 1874 / 2026 / NF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1873/2026/NF dan 1874/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut lakban warna coklat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening bergaris biru dibalut lakban fragile warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah lakban fragile warna putih.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) perangkat alat hisap bong.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F7 Warna hitam Imei 1: 869050033970935 Imei 2: 869050033970927.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshoot Whatsapp
- 1 (satu) lembar screenshoot Instagram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut hanya berupa percakapan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkotika dan tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Repna Gustiana Bin Nana Sumarna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 150 (Seratus lioma puluh) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut lakban warna coklat.
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening bergaris biru dibalut lakban fragile warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah lakban fragile warna putih.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) perangkat alat hisap bong.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam menyerupai sendok.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) pack sedotan bening bergaris biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah dus bekas paket di bungkus plastik warna putih.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F7 Warna hitam Imei 1: 869050033970935 Imei 2: 869050033970927.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar screenshoot Whatsapp
- 1 (satu) lembar screenshoot Instagram.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Renardhien, S.H. , Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Renardhien, S.H.	Haryanto Das'at, S.H., M.H.
Mukhlisin, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)